



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Expediente N° S01:0042802/2017 (Conc. 1423) BM-JH
DICTAMEN N° 241
BUENOS AIRES, 1 de noviembre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0042802/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "SIDEI S.A., GRUPO ISOLUX INGENIERIA S.A. SUC. ARGENTINA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1423)", en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 1 de febrero de 2017 consiste en la adquisición por parte de la firma SIDEI S.A. (en adelante "SIDEI" o la compradora) de la totalidad de las participaciones accionarias de GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A. (en adelante "GRUPO ISOLUX"), ISOLUX INGENIERÍA S.A. (en adelante "ISOLUX INGENIERÍA"), e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUC. ARGENTINA (en adelante "Sucursal ISISA" y junto con GRUPO ISOLUX e ISOLUX INGENIERÍA, "las Vendedoras") en ISOLUX CORSÁN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. (en adelante ICERSA) representativas del 100% del capital social y acciones emitidas.
2. La operación se llevó a cabo por medio de una oferta de compra denominada "Oferta CVA IV/2016" emitida por SIDEI con fecha 6 de octubre de 2016, y aceptada por las Vendedoras el mismo día.
3. El cierre de la operación tuvo lugar el día 25 de enero de 2017, luego de que se cumplieran todas las condiciones precedentes, acordadas por las partes en la denominada "Oferta CVA IV/2016", conforme fuera acreditado con la documentación pertinente, obrante a fs. 97/102.
4. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre enunciado.

IF-2017-26409473-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Compradora

5. SIDEI es una sociedad anónima debidamente constituida conforme las leyes de la República Argentina, que tiene como actividad principal dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros a la actividad financiera e inversora, mediante el aporte de capitales en dinero y/o especie de cualquier naturaleza, mediante la creación de sociedades, intervenir en fideicomisos de cualquier carácter, realizar la compra, venta y negociación de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, así como también la realización de aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, entre otros.

I.2.2. Por la parte Vendedora

6. GRUPO ISOLUX es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, que tiene como actividad principal la contratación, gestión y ejecución, tanto directa como indirecta, de toda clase de obras y construcciones públicas, tanto nacionales como provinciales. En particular, se especializa en: (i) construcción de obras para la generación de energías, incluyendo la construcción de parques eólicos y centrales termoeléctricas; (ii) construcción de obras viales; (iii) construcción de obras de minería; y (iv) construcción de obras civiles.
7. ISOLUX INGENIERÍA es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes del Reino de España, que al igual que GRUPO ISOLUX, tiene como actividad principal la contratación, gestión y ejecución, tanto directa como indirecta, de toda clase de obras y construcciones públicas, tanto nacionales como provinciales. En particular, se especializa en: (i) construcción de obras para la generación de energías, incluyendo la construcción de parques eólicos y centrales termoeléctricas; (ii) construcción de obras viales; (iii) construcción de obras de minería; y (iv) construcción de obras civiles.
8. Sucursal ISISA es una sucursal debidamente inscripta en los términos del Art. 118 de la Ley General de Sociedades. Al igual que GRUPO ISOLUX e ISOLUX INGENIERÍA, tiene como actividad principal la contratación, gestión y ejecución, tanto directa como indirecta, de toda clase de obras y construcciones públicas, tanto nacionales como



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

provinciales. En particular, se especializa en: (i) construcción de obras para la generación de energías, incluyendo la construcción de parques eólicos y centrales termoeléctricas; (ii) construcción de obras viales; (iii) construcción de obras de minería; y (iv) construcción de obras civiles.

I.2.2. El Objeto de la Operación

9. ICERSA es una sociedad anónima debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina.
10. ICERSA tiene como único objeto la construcción y explotación del parque eólico Loma Blanca IV de 50MW, destinado a la generación de energía eléctrica de fuentes renovables, localizado en el Municipio de Trelew, provincia de Chubut.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

11. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

14. El día 1 de febrero de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
15. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 13 de febrero de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al

IE 2017-26409473-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 3 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 4 de la misma providencia.

16. Con misma fecha, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó al ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, su intervención en relación a la operación bajo análisis.
17. Con fecha 14 de marzo de 2017, esta Comisión Nacional tuvo por recibida la NOTA NO-201703384020-APN-SECEE#MEM suscripta por el Sr. Alejandro Valerio Sruoga, Secretario de Energía Eléctrica, manifestando que, respecto de la operación informada, no se observa ningún impacto en el MEM.
18. Con fecha 3 de abril de 2017 esta Comisión Nacional tuvo por recibida la Nota ENRE N° 125284 suscripta por el Lic. Darío Arrue en su carácter de Jefe del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENRE, en donde solicitó copia del Formulario F1 a fin de identificar con claridad las empresas involucradas. Dicha documentación fue remitida con fecha 10 de abril de 2017. Ante la falta de respuesta y al tiempo transcurrido se presume que el mismo no tiene objeciones respecto de la operación bajo estudio.
19. Finalmente, con fecha 25 de octubre de 2017, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

20. Tal como fuera previamente expuesto, la operación consiste en la adquisición por parte de SIDELI, del 100% del capital social y acciones emitidas de la empresa ICERSA.
21. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis:

IF-2017-26409473-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

EMPRESA OBJETO	
ICERSA	Tiene como único objeto la construcción y explotación del parque eólico Loma Blanca IV, en la ciudad de Trelew, Chubut.
GRUPO ADQUIRENTE	
SIDELLI	Desarrolla actividades financieras y de inversión.

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

22. Por consiguiente y para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por la misma.

IV.2. Cláusulas de restricciones accesorias

23. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.

24. Sin perjuicio de ello, se menciona que en la Cláusula "7.2 Confidencialidad" de los Términos y Condiciones de la Oferta, se indica que *"toda la información relativa a la operación suministrada por cualquiera de las partes o por representantes de éstas entre sí o a cualquiera de sus vinculadas o a cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, representantes o agentes (...) será tratada como propiedad exclusiva de la parte que suministra la información confidencial, y la parte receptora se compromete por el plazo de 2 años a partir de la fecha de cierre, a no utilizar, directa o indirectamente, en momento alguno, esa información confidencial para cualquier propósito competitivo o comercial. La obligación de mantener la confidencialidad de la información confidencial continuará con posterioridad a la fecha de cierre, o en caso de que se procediera a la rescisión de la presente oferta, con posterioridad a la fecha en que la misma fuera rescindida"*.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

25. Asimismo, con fecha 25 de octubre de 2017 las partes realizaron una presentación en donde manifestaron que la información confidencial a la que hace referencia la cláusula antes mencionada, se trata principalmente de toda información vinculada a Loma Blanca IV, con motivo de la auditoría realizada por la empresa compradora. A su vez aclararon que la obligación de mantener dicha información como confidencial tiene un plazo de 3 años con posterioridad a la fecha de cierre de la operación, conforme surge de la "Cláusula 6.1 Subsistencia de las Obligaciones"¹, y que el plazo de 2 años establecido en la Cláusula 7.2 se refiere al tiempo durante el cual la información confidencial puede ser utilizada por las partes del contrato y no al deber de mantener la información como confidencial.
26. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
27. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
28. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2².

¹ Cláusula 6.1 Subsistencia de las Obligaciones: (a) No obstante cualquier disposición en contrario establecida en la presente Oferta, las declaraciones, las garantías, y los acuerdos del presente continuarán vigentes por un plazo de 3 (tres) años con posterioridad a la Fecha de Cierre (...).

² Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la decisión de suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

29. Como es posible observar en este caso particular, se trata de una cláusula de confidencialidad típica de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella. Se trata de información comercial y técnica que el comprador ha procurado que el vendedor no divulgue a terceros, en el marco de las negociaciones del acuerdo.
30. Esto se corresponde con que *“esa información confidencial suele ser el activo principal de muchas empresas y sistemas y es por ello que quien habrá de proporcionarla suele exigir que quien habrá de recibirla acepte un pacto o acuerdo de confidencialidad, en el que pueden preverse penalidades para el caso de incumplimiento.”*³
31. Al respecto, la Cámara Civil y Comercial Federal, en oportunidad de revisar el contenido de una cláusula con restricciones accesoria –confidencialidad- sostuvo que no surge de autos que tal cláusula *“[...] tenga por efecto jurídico perjudicar a una de las partes o a este mercado o tenga por efecto modificar precios o condiciones de competencia, ni mucho menos normativa de orden público. De esta manera, no existe objeción alguna a que las partes del contrato reserven confidencialmente esta información por el plazo acordado”*⁴.
32. Analizada la redacción de la cláusula mencionada, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la misma no constituye una cláusula que pueda importar una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156.

V.CONCLUSIONES

33. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

³ Gustavo Caramelo; *“La regulación de las tratativas contractuales en el Código Civil y Comercial de la Nación”*; La Ley Online (cita online AR/DOC/180/2015).

⁴ Cámara Civil y Comercial Federal (Sala I); *“Clariant Participations LTD y otros c/Defensa de la Competencia s/Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”*; 15/12/15. IF-2017-26409473-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

34. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma SIDELI S.A. de la totalidad de las participaciones accionarias de GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A., e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUC. ARGENTINA en ISOLUX CORSÁN ENERGÍAS RENOVABLES S.A., representativas del 100% del capital social y acciones emitidas, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
35. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2017-26409473-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Noviembre de 2017

Referencia: Dictamen Final Conc. 1423

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 13:22:34 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 14:14:19 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 14:23:18 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 14:24:40 -03'00'

María Fernanda Viegens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 14:28:31 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.01 14:28:32 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-955-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Diciembre de 2017

Referencia: EXP- S01:0042802/2017 - CONC .1423

VISTO el Expediente N° S01:0042802/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada el día 1 de febrero de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma SIDELI S.A., de la totalidad de las participaciones accionarias de las firmas GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A., e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUCURSAL ARGENTINA en la firma ISOLUX CORSÁN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. representativas del CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social y acciones emitidas.

Que dicha operación se llevó a cabo por medio de una oferta de compra denominada “Oferta N° CVA IV/2016” emitida por la firma SIDELI S.A. con fecha 6 de octubre de 2016, y aceptada por las vendedoras el mismo día.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 25 de enero de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA manifiesta por nota N° 127543 de fecha 11 de septiembre de 2017 no encontrar objeciones a la operación de concentración económica notificada, en lo que es materia de su competencia.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional el emitió Dictamen N° 241 de fecha 1 de noviembre de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación consistente en la adquisición por parte de la firma SIDELI S.A. de la totalidad de las participaciones accionarias de las firmas GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A., e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUCURSAL ARGENTINA en la firma ISOLUX CORSÁN ENERGÍAS RENOVABLES S.A., representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y acciones emitidas, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma SIDELI S.A. de la totalidad de las participaciones accionarias de las firmas GRUPO ISOLUX CORSÁN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A., e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUCURSAL ARGENTINA en la firma ISOLUX CORSÁN ENERGÍAS RENOVABLES S.A., representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y acciones emitidas, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 241 de fecha 1 de noviembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-26409473-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.12.28 17:11:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción